

Test Bloque A2 #7

Actualizado el 18/03/2026

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Administración General del Estado la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros será competencia de:

- a) Los Ministros y Secretarios de Estado.
- b) El Consejo de Ministros.
- c) Los Ministros y Secretarios de Estado previa autorización del Consejo de Ministros.
- d) El Consejo de Ministros previa autorización de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos.

2. El órgano de contratación en la Administración General del Estado:

- a) Es siempre el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
- b) Son los Ministros y Secretarios de Estado y directores/presidentes de los organismos y entidades dependientes
- c) Los Ministros por delegación del Gobierno de la Nación
- d) Son los Subsecretarios de cada Ministerio

3. En relación a la identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo, según el Capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podemos afirmar que:

- a) Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas solamente a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica.
- b) Las administraciones públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para realizar consultas.
- c) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
- d) Las Administraciones Públicas procurarán que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos.

4. Las especificaciones técnicas de un pliego de prescripciones:

- a) deben permitir descartar ciertas empresas o productos con los que no se han tenido buenas experiencias
- b) deben hacer referencia a la marca de mayor calidad del producto o servicio
- c) deben hacer referencia a la fabricación o procedencia determinada del producto o servicio
- d) todas son falsas

5. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la obligación de pagar los intereses de la Deuda del Estado y la de devolver los capitales llamados a reembolso, contados respectivamente a partir del vencimiento de los intereses y del día del llamamiento a reembolso prescribirá:

- a) A los cinco años.
- b) A los dos años.
- c) A los tres años.
- d) A los cuatro años.

6. En relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas:

- a) El procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas no puede iniciarse de oficio.
- b) El derecho a reclamar prescribirá a los tres años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- c) En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción del derecho a reclamar empezará a computarse desde el alta hospitalaria.
- d) Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.

7. Según la Ley 9/2017, para participar en licitaciones por el procedimiento abierto simplificado, los licitadores:

- a) Deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma a fecha final de presentación de ofertas
- b) Deberán estar inscritos como licitadores en la Plataforma de Contratación del Sector Público a fecha final de Presentación de ofertas
- c) Deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma a fecha final de presentación de ofertas, siendo también admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas
- d) Deberán haber participado previamente en, al menos, una licitación por el mismo procedimiento abierto simplificado

8. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso potestativo de reposición será de:

- a) Un mes
- b) Dos meses
- c) Tres meses
- d) Seis meses

9. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas (señala la incorrecta):

- a) las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles
- b) los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación no esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela
- c) cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos
- d) las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles

10. Conforme el artículo 16 de la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no se considerarán contratos de suministro:

- a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.
- b) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante.
- c) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria y energía transformada.
- d) Los de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.

11. ¿Cómo se define la sede electrónica en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

- a) La sede electrónica no se define en la LAECSP, sino en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, tanto para el sector público como el privado.
- b) Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias
- c) Se establece simplemente como nueva denominación para el registro telemático, ya definido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, LRJPAC.
- d) Es el centro de proceso de datos correspondiente a cada órgano público, dónde se localizan los aplicativos mediante los cuales aquél ejerce sus competencias.

12. Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, forman parte de:

- a) La fase de iniciación del procedimiento administrativo.
- b) La fase de ordenación del procedimiento administrativo.
- c) La fase de instrucción del procedimiento administrativo.
- d) La fase de resolución del procedimiento administrativo.

13. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición establecido en el art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es de:

- a) Un mes.
- b) Tres meses.
- c) Quince días.
- d) Veinte días naturales.

14. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos y aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- b) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, en todo caso.
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento, en todo caso, antes del trámite de audiencia.
- d) A Y C son verdaderas.

15. Respecto a la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración (artículo 157 de la ley 40/2015):

- a) Las Administraciones pondrán siempre a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares.
- b) Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información.
- c) Las Administraciones Públicas, con carácter posterior a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general de aplicaciones.
- d) En el directorio general de aplicaciones constarán las aplicaciones disponibles de la Administración General del Estado.

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los gastos de personal se especificarán:

- a) A nivel de concepto.
- b) A nivel de artículo.
- c) A nivel de capítulo.
- d) Al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica.

17. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
- b) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos tres años desde que se dictó el acto administrativo.
- c) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cinco años desde que se dictó el acto administrativo.
- d) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo.

18. Con carácter general, las decisiones de un órgano colegiado de la Administración General del Estado se adoptarán:

- a) Por el régimen de mayoría que establezcan de mutuo acuerdo los miembros que lo forman en su primera convocatoria.
- b) Por mayoría de los asistentes, debiendo asistir necesariamente, al menos, el presidente y secretario o quienes le sustituyan y la mitad de sus miembros.
- c) Por mayoría de los miembros que lo forman, debiendo estar presentes al menos las dos terceras partes de éstos.
- d) Por el régimen de mayoría que establezca su real decreto de constitución, que establecerá también el quorum necesario.

19. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, los informes serán:

- a) Facultativos y no vinculantes.
- b) Facultativos y vinculantes.
- c) Preceptivos y no vinculantes.
- d) Preceptivos y vinculantes.

20. De conformidad con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es cierto que:

- a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 60.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.
- b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos menores no requieren publicación.
- c) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.
- d) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 60.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos menores no requieren publicación.

21. El artículo 2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que dentro del ámbito subjetivo de aplicación de dicha Ley se encuentran:

- a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o no a las Administraciones Públicas
- b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas
- c) Las Universidades públicas o privadas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley
- d) El sector privado institucional

22. Los contratos menores definidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no podrán tener una duración superior a:

- a) Cinco años, ni ser objeto de prórroga
- b) Un año, ni ser objeto de prórroga
- c) Dos años, ni ser objeto de prórroga
- d) Seis meses, prorrogable hasta un año

23. Según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son causas de nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones Públicas:

- a) Los dictados por órgano competente por razón de la materia o del territorio.
- b) Los dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- c) Los que sean constitutivos de infracción administrativa.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

24. No están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas:

- a) Las personas jurídicas.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica.
- c) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- d) Las personas físicas.

25. La recusación se planteará...

- a) Sólo verbalmente
- b) Sólo por escrito
- c) Verbalmente o por escrito
- d) Verbalmente o por escrito siempre que se exprese la causa o causas en que se funda

26. Respecto a los registros electrónicos de apoderamientos no es correcto:

- a) en el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado
- b) en ellos no constará el bastanteo realizado del poder
- c) los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo
- d) cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos

27. En virtud del artículo 71 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, podrán contratar con la Administración las personas que:

- a) Estén incurso en procesos judiciales por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
- b) No se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de seguridad social.
- c) Hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades.
- d) Hayan sido declaradas insolventes.

28. Las Administraciones Públicas NO podrán rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados:

- a) Los errores materiales
- b) Los errores aritméticos
- c) Los errores de hecho
- d) Los defectos del procedimiento

29. Según la Ley 39/2015 cuál de las siguientes opciones no se establece como «Derecho de las Personas en sus relaciones con la Administración» en su Artículo 13:

- a) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
- b) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
- c) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
- d) Archivo y registro del expediente asociado con todo procedimiento administrativo.

30. Según la Ley 39/2015, de 1. de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) El órgano administrativo que inicie un procedimiento dispondrá de oficio su acumulación a otros con los que guarde idéntica conexión, siempre que sea distinto órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.
- b) El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.
- c) Contra el acuerdo de acumulación únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo.
- d) Contra el acuerdo de acumulación podrá interponerse recurso de reposición.

31. En la Ley 40/2015, el principio de neutralidad relativo a la sede electrónica, pretende garantizar:

- a) la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones públicas.
- b) la igualdad de los ciudadanos cuando se relacionen con las Administraciones públicas usen medios electrónicos o no.
- c) el acceso a la información sin dependencias de huso horario.
- d) el acceso a la información, sin dependencia de los idiomas naturales de usuario y Administraciones.

32. De acuerdo con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los créditos correspondientes a los gastos financieros del Presupuesto forman parte de:

- a) Las operaciones de capital.
- b) Las operaciones corrientes.
- c) Las operaciones financieras.
- d) El fondo de contingencia.

33. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.
- b) Contra los actos de trámite no cabrá, en ningún caso, recurso en vía administrativa.
- c) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá recurso en vía administrativa.
- d) En vía administrativa caben los recursos de reposición, alzada y contencioso-administrativo.

34. ¿En qué caso es obligatorio remitir un convenio al Tribunal de Cuentas?

- a) Si los compromisos adquiridos superan los 200.000 euros.
- b) Si los compromisos adquiridos superan los 600.000 euros.
- c) Si los compromisos adquiridos superan los 12 millones de euros.
- d) Siempre.

35. La declaración de lesividad por la Administración de un acto anulable:

- a) Implicará su nulidad automática
- b) Permitirá retrotraer el acto al inicio del procedimiento
- c) Permitirá impugnar el acto favorable ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo
- d) Es susceptible de recurso administrativo

36. Los sistemas dinámicos de adquisición:

- a) Solo permiten tramitar contratos de obras
- b) El proceso de adquisición es totalmente electrónico
- c) La duración de un sistema de contratación dinámico no podrá exceder, en términos generales, los 2 años
- d) Se podrá cargar a las empresas un 0.5% del montante total del contrato, en concepto de participación

37. El valor estimado del contrato:

- a) Permite determinar si el contrato está sujeto a regulación armonizada.
- b) No incluye el IVA.
- c) Incluye las prórrogas y cualquier modificación prevista sobre el presupuesto base de licitación.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

38. La delegación legislativa de las Cortes Generales en el Gobierno, cuando se trata de refundir varios textos legales en uno solo, deberá otorgarse mediante:

- a) Ley orgánica.
- b) Ley ordinaria.
- c) Ley de bases.
- d) Ley marco.

39. Según el Artículo 14 de la Ley 39/2015. Para las personas físicas, ¿quién elige si la relación se va a establecer a través de medios electrónicos?

- a) La Administración.
- b) El ciudadano en todo caso.
- c) Habitualmente el ciudadano.
- d) Siempre se realiza a través de medios electrónicos.

40. En relación a la división por lotes de los contratos:

- a) Se puede limitar el número de lotes para los que un mismo licitador pueda presentar oferta y el número de lotes que puede ser adjudicado a un licitador.
- b) Tanto la solvencia económica y financiera, como la técnica, se establecen para cada lote de forma independiente.
- c) Cada lote es un contrato.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

41. De acuerdo a la ley 40/2015 debe abstenerse de intervenir en el procedimiento el funcionario que tiene relación de servicio con interesado en el asunto o le ha prestado servicios profesionales en los...

- a) Tres últimos años
- b) Cinco últimos años
- c) Cuatro últimos años
- d) Dos últimos años

42. La Administración ha licitado un contrato de servicios, cuyo valor de adjudicación es de 300.000 euros. ¿Dónde hay que publicar el acuerdo?

- a) En el perfil del contratante y en el BOE
- b) En el perfil del contratante, en el BOE y en el DOUE
- c) En el BOE y en el DOUE
- d) En el perfil del contratante únicamente

43. ¿Qué sistemas de racionalización de compras incluye la ley de contratos del sector público?

- a) Acuerdos marco
- b) Sistemas dinámicos de adquisición
- c) Centrales de contratación
- d) Incluye las tres anteriores

44. De acuerdo a la Ley 39/2015, el formato del expediente administrativo será:

- a) Siempre en formato electrónico.
- b) Siempre en formato papel.
- c) Las personas físicas podrán elegir en todo momento el formato del expediente administrativo.
- d) La ley no regula el formato del expediente.

45. Podrán ser objeto de tramitación de emergencia regulada en el art. 120 de la Ley de Contratos del Sector Público:

- a) Los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada
- b) Los expedientes en los que la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afectan a la defensa nacional
- c) Los expedientes de obras sujetos a regulación armonizada
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta,

46. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula las especialidades en el procedimiento de responsabilidad patrimonial. De conformidad con dicha regulación señale la respuesta correcta:

- a) Las personas interesadas sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- b) Las personas interesadas sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- c) En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de siete días el plazo de su emisión.
- d) En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de quince días el plazo de su emisión.

47. En qué Título de la Ley 39/2015 se recogen los Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas:

- a) Título I
- b) Título II
- c) Título III
- d) Título IV